



# 2016년 경영지침준수실태 감사 및 방만경영 예방감사 결과보고

2016. 12



Clean Up Happy Up

**사립학교교직원연금공단 감사실**

# 차례

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | 감사 목적 .....            | 1 |
| 2. | 감사실시 근거 .....          | 1 |
| 3. | 감사대상 및 중점 감사사항 .....   | 1 |
| 4. | 감사기간 및 감사활동 업무분장 ..... | 2 |
| 5. | 감사활동 추진결과 .....        | 2 |
| 6. | 감사 결과 .....            | 3 |

## 1. 감사실시 목적

- ☐ **【경영지침감사】**「공기업·준정부기관 감사기준」제30조 및「감사규정」제30조에 의거 정부 경영지침 준수사항에 대한 감사를 실시하고자하며, 감사실시전 점검항목(Checklist)을 통보하여 미진한 부분에 대하여 사전 조치를 유도함으로써 경영지침 이행력을 강화하고자 함
- ☐ **【방만경영감사】** 현 정부 공공기관 정책기조인 비정상의 정상화와 관련하여 매스컴 및 유관기관 지적사항과 유사사례 발생을 사전에 차단하고 공단 핵심 위험요소 관련, 경영층의 도덕적 해이 및 집단이기주의에 의한 기관 경영 비효율성 발생사례를 예방하고자 함

## 2. 감사실시 근거

- ☐ 공공기관 운영에 관한 법률 제50조(경영지침)
- ☐ 감사규정 제30조(경영지침 준수여부 보고)
- ☐ 공기업·준정부기관 감사매뉴얼
- ☐ 2016년도 감사실 연간 감사계획

## 3. 감사대상 및 중점 감사사항

### ☐ 감사대상

2016년도 제·개정 경영지침 이행 및 방만경영 관련업무 전반

- ☐ **【경영지침감사】**기획재정부 및 교육부(공단 주무부처)의 지침을 토대로 공단 제 업무와 관련된 정부 지침의 이행여부를 점검

Point 1) 공단업무 특수성(연금·기금운용)과 관련된 정부 경영지침 미준수 위험요소에 대한 이행여부 중점 감사

Point 2) 공단업무 일반성(예산 집행·편성, 인사 등)과 관련된 정부 경영지침 미준수 위험요소에 대한 이행여부 중점 감사

- **【방만경영감사】**4대 방만경영 위험유형 및 체크리스트 재정립을 통한 TP형 방만경영(특수성)사례와 외부기관 방만경영 지적사례(일반성) 발생여부를 점검  
 Point 1) 리스크평가 기반, TP형 방만경영(연금.기금운용) 발생여부 중점 감사  
 Point 2) 타기관 방만경영 사례연구를 통한 공단 고위험 업무 수행(계약, 구매, 공사 등)관련 방만경영 발생여부 중점 감사

#### 4. 감사기간 및 감사활동 업무분장

- **감사기간** : 2016.12.1.~12.9(7일간)
  - 자율점검 및 예비감사 : 2016.12.1.~12.2(2일간)
  - 본 감사 : 2016.12.5.~12.9(5일간)
- **감사활동 업무분장** : 감사실장 등 6명이 과거 부서단위별 감사활동에서 탈피, 한정된 감사자원의 효율적 활용을 위하여 감사인 경력 및 자격여부 등을 종합적으로 고려한 경영지침준수 및 방만경영 Risk별 다차원적 감사활동을 수행

#### 5. 2016년 경영지침준수 및 방만경영 감사활동 추진 결과

- **상반기 경영지침 준수 및 방만경영 예방을 위한 자율점검 결과**
  - 자율점검 실시 기간 : 2016.12.1~12.2(2일간)
- 가. 경영지침 준수 자율점검
  - 중점대상부서 : ◁◁◁◁실, ◀◀◀◀실, ▷▷▷▷실, ▶▶▶▶실, 지부
  - 점검결과 : 미준수 답변 없음
- 나. 방만경영 예방 자율점검
  - 대상 : 전체 부서
  - 점검결과 : e-클린아이를 통한 부서별 자율점검  
(미준수 답변 없음)

| 사립학교교직원연금공단     |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
|-----------------|------|------|------|------|---------------------------------------|---------|-------|------|
| 리스크관리           | 감사기획 | 감사수행 | 감사결과 | 일반업무 | 감사자료방                                 | 청렴윤리    | 시스템관리 | 현업부서 |
| 회원로그인           |      |      |      |      | 방만경영 자율점검 결과관리                        |         |       |      |
| 김경환 / 감사실       |      |      |      |      | HOME > 리스크관리 > 리스크점검 > 방만경영 자율점검 결과관리 |         |       |      |
| 로그아웃            |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 리스크점검           |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 체크리스트           |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| - 체크리스트구분       |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| - 체크리스트 관리      |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 자가점검 및 감경신청     |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| - 위험도 자가점검 관리   |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| - 자가점검 및 감경신청   |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 방만경영 체크리스트      |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| - 방만경영 체크리스트 구분 |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| - 방만경영 체크리스트 관리 |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 방만경영 자율점검       |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| - 방만경영 자율점검 관리  |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 방만경영 자율점검 결과관리  |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 다운로드            |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
| 점검기간            |      |      |      |      | 2016-12-01 ~ 2016-12-02               |         |       |      |
| 제목              |      |      |      |      | 2016년 방만경영 자율점검 실시                    |         |       |      |
| 내용              |      |      |      |      | 2016년 방만경영 자율점검 실시                    |         |       |      |
| 관련부서            |      |      |      |      |                                       |         |       |      |
|                 |      |      |      |      | 부서코드                                  | 부서명     | 항목수   | 완료여부 |
|                 |      |      |      |      | 06H1                                  | 감경지부    | 14    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 026KB                                 | 경영개선팀   | 3     | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 06G1                                  | 경인지부    | 14    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 06D1                                  | 대구지부    | 14    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 06I1                                  | 대전지부    | 20    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 010A                                  | 리스크관리실  | 12    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 06F1                                  | 부산지부    | 20    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 0601                                  | 서울지부    | 17    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 0508                                  | 연금액도연구소 | 3     | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 0789                                  | 운송지원팀   | 4     | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 05L6                                  | 재해보상팀   | 10    | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 028P                                  | 정보지원실   | 4     | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 0784                                  | 주식운용팀   | 8     | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 0783                                  | 채권운용팀   | 6     | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 0780                                  | 투자전략팀   | 7     | 완료   |
|                 |      |      |      |      | 06L1                                  | 호남지부    | 14    | 완료   |

<e-클린아이 결과보고 화면>

## □ 행정적 조치현황

| 구 분         |        | 계 | 시 정 | 개 선 | 주 의 | 통 보 | 모범 |
|-------------|--------|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 경영지침 준수실태감사 | 각 부서   | 1 |     |     | 1   |     |    |
|             | ♠♠♠♠♠팀 | 1 |     |     |     | 1   |    |
| 방만경영 예방감사   | ♠♠지부   | 1 | 1   |     |     |     |    |
|             | ♡♡♡♡♡팀 | 1 |     | 1   |     |     |    |
|             | ◎◎지부   | 1 | 1   |     |     |     |    |
|             | ♣♣♣♣♣팀 | 2 |     | 2   |     |     |    |
| 합 계         |        | 7 | 2   | 3   | 1   | 1   |    |

## □ 부서별 지적 및 처분사항

| 구 분         |                | 제 목                  | 처 분 |
|-------------|----------------|----------------------|-----|
| 경영지침 준수실태감사 | 각 부서           | 휴일근무 승인 및 관리통제 부적절   | 주 의 |
|             | ♠♠♠♠♠팀         |                      | 통 보 |
| 방만경영 예방감사   | ♠♠지부           | 생활자금대여금 이자액 과소 계산    | 시 정 |
|             | ♡♡♡♡♡팀, ♣♣♣♣♣팀 |                      | 개 선 |
|             | ◎◎지부           | 재임용자에 대한 개인부담금 고지 소홀 | 시 정 |
|             | ♣♣♣♣♣팀         |                      | 개 선 |

## 6. 경영지침준수 및 방만경영 감사 결과보고서

# 주의요구 및 통보

번 호 ( 1 )

제 목 휴일근무 승인 및 관리통제 부적절

관 계 부 서 각 부서, ♡♡♡♡팀

내 용

「인사관리규정」 제31조에 의하면 공단의 직원은 사립학교교직원연금법, 동시행령, 공단의 정관과 제규정 및 직무상의 명령을 준수하고 공단의 직무를 성실히 수행할 의무와 책임이 있으며, 「복무규정」 제3조에 따라 이사장은 업무처리상 필요하다고 인정할 경우 직원에게 휴일근무를 명할 수 있도록 정하고 있다.

그리고 「인사관리규정」 제37조 및 「복무규정」 제2조에 의하면 직원의 근무시간은 공무원의 근무시간에 준하도록 하면서 이사장이 이를 변경할 수 있도록 하고 있으며 휴일근무의 경우 휴일근무에 따른 총 근무시간, 산정기준, 결재 프로세스 등의 세부적 기준으로 「휴일근무 관리지침」을 마련하여 시행하고 있다.

「휴일근무 관리지침」 2. 근무시간 산정기준에 따르면 휴일근무는 「복무규정」의 평일 정상근무시간에 준하여 9시부터 18시까지의 범위 내에서 근무하도록 정하고 있다.

한편, 「국가공무원 복무·징계 관련예규」에 따르면 1일의 근무시간은 9시부터 18시까지로 하고, 공무상 필요하다고 인정할 때에는 휴일의 근무를 명할 수 있으며, 휴일근무를 하는 경우 명확한 근거(공문 등)에 따라 부서장의 사전 허가를 받도록 정하고 있다.

따라서 공단 직원이 휴일근무를 하고자 하는 경우 그 필요성을 입증할 근거 등을 명확히 하여 사전에 부서장의 승인을 받고, 「복무규정」에 의한 평일 정상근무시간 또는

유연근무제에 준하는 근무시간 범위 내에서 근무할 수 있도록 하여야 한다.

그런데 2016년(1.1~11.30) 휴일근무신청에 대한 사유를 보면 ‘보고서작성’, ‘경영평가자문 관련’, ‘퇴직급여 심사 및 처리’, ‘대여지급’, ‘투자검토’, ‘미진업무처리’ 등 대부분 휴일근무 사유가 간단한 제목수준에 그치고 있어 휴일근무가 반드시 필요한 사안인지에 대한 여부를 명확히 판단할 수 없을 뿐만 아니라, 일부의 경우 휴일근무 사유로서 합당하다고 보기 어려운 사례도 있는 것으로 판단된다.

또한, 【표1】의 ①, ②와 같이 휴일 근무시간대가 「휴일근무 관리지침」에 따른 평일 정상근무시간 또는 유연근무제에 준하는 근무시간 범위 내에서 현저하게 벗어나거나, ②와 같이 사전 승인시간대와 전혀 다르게 임의로 휴일근무시간을 선택하거나, ③과 같이 휴일근무에 대한 사전 승인 없이 9일이나 지난 시점에서 사후 신청하는 등 휴일 근무제도가 지나치게 잘못 운영되고 있음에도 담당 부서장 또는 ♀♀♀♀♀팀에서 이를 적절히 관리 또는 통제하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

【표1】 휴일근무에 따른 비정상적 사례

| 사례           | 승인시간(또는 신청일자) | 근무시간(또는 기간)             | 사유         |
|--------------|---------------|-------------------------|------------|
| ① 비정상적 근무 시간 | -             | 16:00~23:00             | 프로젝트팀 업무수행 |
| ② 승인 시간대와 상이 | 09:00~18:00   | 17:10~24:20             | 경영평가 자료 작성 |
| ③ 사후 허가      | 2016.01.18.   | 2016.01.09.~ 2016.01.09 | 2015년 결산업무 |

\* 자료 : ♀♀♀♀♀팀 제출자료 재구성

## 〈조치할 사항〉

〔주의〕 각 부서장은 ① 휴일근무를 명하는 경우 휴일근무가 반드시 필요한 사안인지에 대한 판단과 휴일근무에 대한 근거를 보다 명확히 하고, ② 근무시간대는 정상 근무시간의 범위 내에서 허가할 수 있도록 조치하시고,

【통보】 ♡♡♡♡팀장은 ① 「휴일근무 관리지침」에 위반하여 정상근무시간에서 현저히 벗어난 근무시간대의 휴일근무 신청서는 반려 처리하고, ② 휴일근무를 신청하는 경우 그 필요성을 입증할 근거 등을 명확히 하여 사전에 승인 받을 수 있도록 「휴일근무 관리지침」을 개정하여 휴일근무자에 대한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.



# 시정 및 개선 요구

번 호 [ 2 ]

제 목 생활자금대여금 이자액 과소 계산

관 계 부 서 ♠♠지부, ♥♥♥♥♥팀, ♣♣♣♣♣팀

내 용

공단은 「사립학교교직원연금법」 제53조의 3 제2항 제3호 및 정관 제27조제3호에 따라 연금재정의 건정성을 도모하고 교직원 및 연금수급자의 후생과 복지증진에 기여하기 위하여 대여사업을 행하면서 그 운영에 관한 필요사항을 「대여규정」으로 정하고 있다.

「대여규정」 제17조에 의하면 차용인이 퇴직하는 경우 공단은 생활자금대여 미상환금에 대해 퇴직급여 또는 퇴직수당에서 일시 공제함으로써 상환에 갈음할 수 있도록 하고 있으며, 이 경우 원리금의 정산은 상환 완료일 또는 퇴직급여 청구서 등의 공단 접수일을 기준으로 정하고 있다.

따라서 생활자금대여금 미상환 잔액이 있는 교직원이 퇴직하여 퇴직수당을 우선 청구하는 경우 당연히 생활자금대여 잔액을 공제하여 지급하고, 공제 후에도 생활자금대여잔액이 남은 경우 퇴직일시금 등에서 공제하되, 이 경우 퇴직일시금 청구일까지 대여이자를 가산하여 공제하는 등 「대여규정」에서 정하는 바에 따라 대여사업을 운영함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

그런데, 【표2】와 같이 생활자금대여금 상환 중에 퇴직한 교직원 ◆◆◆(ID:\*\*\*\*\*)의 경우 퇴직수당을 우선 청구하여 이를 지급하면서 당연히 공제하여야 할 생활자금대

여금 미상환액을 공제하지 않았으며, 더욱이 퇴직일시금 청구로 생활자금대여금을 공제하면서 대여이자를 퇴직일시금을 청구한 날까지 계산하였어야 함에도, 퇴직수당 청구일까지로 계산하면서 대여이자 1,952,730원이 적게 공제하는 결과를 초래하였다.

**[표2] 대여이자 과소 계산 사례**

(단위 : 원, 원천징수 공제전 금액)

| 이름  | 교직원ID | 퇴직수당<br>계산액 | 퇴직급여<br>계산액 | 대여원금       | 퇴직수당<br>지급액 | 퇴직급여<br>지급액 | 공제이자 <sup>주1)</sup> | 정상이자 <sup>주2)</sup> | 차액        |
|-----|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ◆◆◆ | ***** | 18,941,430  | 79,973,640  | 42,000,000 | 18,941,430  | 28,898,250  | 75,390              | 2,028,080           | 1,952,730 |

주1) 실제공제이자 계산기간 : 퇴직한달의 봉급일(2015.2.22.) 부터 퇴직수당 접수일(2015.03.12.) 까지

2) 정상이자 계산기간 : 퇴직한달의 봉급일(2015.2.22.) 부터 퇴직급여 접수일(2016.08.26.) 까지

## 조치할 사항

〔시정〕 ♠♠지부장은 퇴직교직원 ◆◆◆의 급여결정시 생활자금대여 잔액에 대한 이자를 잘못 계산하여 발생한 1,952,730원을 즉시 환수하시기 바랍니다.

〔개선〕 ♥♥♥♥♥팀장, ♣♣♣♣♣팀장은 관련 전산프로그램을 보완 또는 수정하여 대여사업 관리업무가 방만하게 운영되지 않도록 선량한 관리자로서 주의의무를 다하시기 바랍니다.

# 시정 및 개선 요구

번 호 [ 3 ]

제 목 재임용자에 대한 개인부담금 고지 소홀

관 계 부 서 ●●지부, ☁☁☁☁☁팀

내 용

「사립학교교직원연금법」 제44조 및 제45조와 「사립학교교직원연금법시행령」 제69조에 의하면 교직원은 그가 임명된 날이 속하는 달부터 퇴직한 날의 전날 또는 사망한 날이 속하는 달까지 개인부담금을 부담하여야 하고 공단에 납부하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 공단은 관련 법령에서 정하고 있는 바에 따라 부담금의 징수업무를 관리하면서 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

그런데, 2016.3.1.자로 ■■대학교에 재임용된 교직원 ●●●(ID:\*\*\*\*\*)의 경우 재임용 처리(2016.3.17.) 된 다음 달인 2016.4월 부담금을 고지하면서 임명된 날이 속하는 달인 2016.3월분과 2016.4월분의 개인부담금이 함께 고지하여야 함에도 2016.3월분 개인부담금을 고지하지 않았고, 현재까지도 미고지된 상태로 계속하여 방치하고 있어 부담금 관리가 부실하게 운영되고 있는 것으로 나타났다.

【표3】 개인부담금 미고지 사례

| 이름  | 교직원ID | 임용일자     | 해당연월    | 개인부담금액  | 해당지부 |
|-----|-------|----------|---------|---------|------|
| ●●● | ***** | 20160301 | 2016.03 | 140,000 | ●●지부 |

## 조치할 사항

〔시정〕 ●●지부장은 교직원 ○○○의 재임용한 달에 대한 개인부담금 140,000원을 즉시 고지하여 납부될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

〔개선〕 ㅎㅎㅎㅎㅎ팀장은 당연 퇴직한 교직원이 재임용 된 경우라 할지라도 재임용한 달의 개인부담금 고지가 제한되지 않도록 관련 프로그램을 보완하시어 부담금 징수 업무가 방만하게 관리되지 않도록 선량한 관리자로서 주의의무를 다하시기 바랍니다.